Parròquia d'Encamp

Decret

Decret d'aprovació del Reglament de subvencions per a entitats i associacions culturals i activitats culturals puntuals

Vista la Llei de delimitació de competències dels Comuns de data 4 de novembre del 1993;

Vist el Reglament de subvencions per a entitats socials, culturals, esportives i altres no lucratives atorgades pel Comú d'Encamp de data 28 de novembre del 2001;

Atès l'objectiu d'establir el procediment per atorgar ajudes públiques i els mecanismes de control relatius a les entitats i activitats culturals;

El Comú d'Encamp, en la sessió ordinària celebrada en data 1 de juliol del 2010 decreta:

Article únic

Que s'aprovi el Reglament de subvencions per a entitats i associacions culturals i activitats culturals puntuals, que entrarà en vigor als quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Disposició derogatòria

Amb l'entrada en vigor d'aquest Reglament, queden derogades totes les disposicions del mateix o inferior rang que s'hi oposin, en concret aquelles disposicions que s'hi oposin del reglament de subvencions publicat al BOPA núm. 104, any 13, de 5 de desembre del 2001.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 1 de juliol del 2010

Miquel Alís Font
Cònsol major

Reglament de subvencions per a entitats i associacions culturals i, activitats puntuals

Article 1
Objecte

1. Aquest Reglament té per objecte la regulació de les subvencions, dels procediments de concessió i de control de les ajudes públiques atorgades pel Comú d'Encamp a les entitats i associacions culturals, i a activitats culturals puntuals.

Article 2
Principis generals

La concessió i gestió de les subvencions a què es refereix aquest Reglament s'efectuarà d'acord amb els principis següents:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats pel Comú.

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos comunals.

Article 3
Concepte i naturalesa de les subvencions

1. S'entén per subvenció tota ajuda dinerària, en material o mitjançant l'autorització per a la utilització de locals, instal·lacions o mobiliari comunals, atorgada pel Comú, sense que s'esperi una contraprestació directa per part de l'entitat o persona beneficiària, la finalitat de la qual respon a un projecte o acció que fomenti una activitat d'utilitat pública o un interès social.

2. Les subvencions estan afectades a una finalitat, propòsit, activitat o projecte específic, amb el deure per part del destinatari de complir les obligacions o els requisits que s'hagin establert.

3. Les subvencions es podran atorgar per a activitats i esdeveniments puntuals de curta durada o per a activitats i esdeveniments de llarga durada.

4. En tot cas, i sempre que no s'hagi especificat altrament, l'ajuda s'entendrà finalitzada en acabar les activitats subvencionades i no comportarà cap dret per a futures edicions.

Article 4
Qui pot demanar subvencions

1. Poden demanar subvencions totes les entitats i/o persones físiques o jurídiques que tinguin la seu social/domicili a la parròquia d'Encamp, que no tinguin finalitat de lucre i especialment aquelles que desenvolupin programes de funció cultural, educativa i promoció adreçats a la població de la parròquia.

2. Excepcionalment, es podran atorgar subvencions a aquelles entitats no domiciliades a la parròquia, sempre que les activitats projectades es duguin a terme en la parròquia d'Encamp.

3. Per poder optar a algun tipus de subvenció comunal l'entitat sol·licitant haurà de ser d'interès públic, haurà d'estar degudament inscrita als registres oficials corresponents del Comú i del Govern i haurà de trobar-se en compliment de les condicions i requisits que estableixen les lleis que les regulen.

4. Per poder formalitzar la inscripció al registre del Comú, s'ha de presentar:

a) Estatuts de l'entitat

b) Registre del Govern

c) Còpia de l'acta de l'assemblea on es designa la composició de la junta.

5. En concret, poden demanar subvencions:

a) Totes les entitats culturals parroquials que estiguin donades d'alta als registres oficials comunals i del Govern d'Andorra, sempre que desenvolupin programes culturals, educatius i de promoció mitjançant actes i/o espectacles.

b) Entitats culturals no parroquials que desenvolupin l'activitat dins de la parròquia, amb el benentès que la subvenció només s'atorgarà a aquelles propostes que es portin a terme dins de la parròquia.

c) Artistes majors de 18 anys en el moment de sol·licitar la subvenció i que l'activitat sigui susceptible de ser

interessant per al Comú d'Encamp a nivell publicitari i d'imatge.

d) Altres per qualsevol activitat que sigui per interessos culturals i socials.

Article 5
Tràmits de la demanda. Dates de lliurament de la sol·licitud

1. La persona interessada presentarà per escrit la demanda de subvenció, al Departament de Cultura, d'acord amb els formularis que s'hagin establert.

La demanda de subvenció s'haurà de presentar:

a) Abans del 30 de setembre per les entitats i associacions culturals.

b) Per a subvencions puntuals d'activitats que no poden ser previstes amb anterioritat, es podrà presentar la demanda durant qualsevol moment de l'any.

2. A la sol·licitud s'hi adjunten els documents i les informacions requerides que, entre altres, sempre hauran de comprendre:

a) Les dades completes de la persona física o jurídica, que demana la subvenció (nom o denominació, adreça, telèfon, documents oficials acreditatius, i altres).

b) Projecte d'activitats que es duran a terme durant l'exercici que es proposa, juntament amb un dossier de qualificació del personal tècnic contractat.

c) Memòria de les activitats de l'any anterior, amb el corresponent recull de premsa o altres justificants.

d) Liquidació pressupostària del darrer exercici comparatiu amb l'any anterior al de la sol·licitud de la subvenció.

e) Pressupost d'ingressos i de despeses corresponent a l'exercici per al qual es demana la subvenció, de conformitat amb un imprès que facilitarà el Comú d'Encamp comparatiu amb l'any anterior.

f) Registre de despeses i ingressos detallat.

g) Estat de tresoreria.

h) Qualsevol altre document que sigui d'interès per l'objecte de l'ajuda a demanda del Departament de Cultura.

i) Declaració jurada.

Article 6
Obligacions dels beneficiaris de les subvencions

1. Les obligacions a les quals estan sotmesos els beneficiaris de les ajudes públiques comunals són les següents:

a) Realitzar íntegrament l'objecte de l'ajuda.

b) Acreditar l'objecte de l'ajuda davant el Comú, així com el compliment dels requisits i de les condicions que determinin la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre's als controls financers de comprovació que el Comú consideri pertinents i en especial a les previstes en la Llei de les Finances Comunals i altra legislació aplicable.

d) Informar al Comú si s'han obtingut altres ajudes per a la realització del mateix objectiu i la seva provinença.

e) Acreditar, prèviament al cobrament de la subvenció, que no es té cap deute pendent amb l'Administració pública.

f) Donar compliment a la legislació vigent aplicable.

Article 7
Criteris d'atorgament de les demandes

L'òrgan instructor presenta i sotmet la proposta de resolució a l'aprovació de l'òrgan competent. Aquest últim resol el procediment de concessió de les ajudes, d'acord amb les bases reguladores.

Les demandes es valoraran en funció dels criteris següents:

a) Interès del projecte per a la població de la parròquia.

b) Possibilitat d'autofinançament i cofinançament amb altres organismes públics o privats.

c) Segons les possibilitats pressupostàries i recursos dels quals disposa el Comú.

d) Numero de socis o afiliats.

e) Repercussió mediàtica.

f) Contraprestació directa al Comú d'Encamp.

g) Nombre d'inscrits a les activitats organitzades per l'entitat.

h) Participació en actes i/o espectacles nacionals i internacionals.

i) Organització d'actes i espectacles.

Article 8
Aprovació de les demandes

1. El Comú, mitjançant l'òrgan que correspongui, estudiarà les demandes presentades en el termini establert i, en el supòsit que una demanda no reuneixi els requisits indicats en l'article cinquè, ha de requerir a la persona interessada que l'esmeni en el termini de 10 dies indicant-li que en cas contrari la demanda quedarà desestimada i arxivada sense cap més tràmit.

2. El Comú, mitjançant la Comissió que correspongui, també podrà demanar complements d'informació si ho considera oportú, atorgant nous terminis per presentar la informació requerida.

3. L'atorgament de la subvenció serà ferm en el moment que ho notifiqui fefaentment el Comú d'Encamp.

Article 9
Pagament de les subvencions

1. Els pagaments de les ajudes s'efectuen amb la justificació prèvia del compliment de la finalitat subvencionada.

2. Pel que fa al pagament de les subvencions atorgades s'han de diferenciar diverses situacions.

a) Les subvencions de llarga durada.

S'efectuarà un primer pagament a la bestreta del 50% abans del 30 de gener, amb la presentació prèvia del tancament dels comptes de l'exercici anterior i la presentació de la situació financera a 31 de desembre de l'any anterior.

Amb la mateixa finalitat s'efectuarà un segon pagament, equivalent al 25% de la subvenció, abans del 30 de juny.

El tercer i últim pagament, corresponent al 25% restant, es pagarà abans del 30 de setembre de l'any en curs, amb la justificació prèvia del compliment de la finalitat subvencionada.

b) Les subvencions a les associacions de pares.

S'efectuarà un primer pagament a la bestreta del 50% abans del 30 de març,

amb la presentació prèvia del tancament de comptes de l'exercici anterior.

El segon i últim pagament, corresponent al 50% restant, es pagarà abans del 30 de juny, amb la justificació prèvia del compliment de la finalitat subvencionada.

c) Les subvencions dineràries de curta durada.

Les subvencions es pagaran en dues vegades, prèvia presentació de la demanda i previsió pressupostària de l'activitat.

Es farà un primer pagament del 50% de l'import de la subvenció abans de l'inici de les activitats per facilitar llur acompliment, i el 50% restant s'abonarà amb la justificació del compliment de la finalitat subvencionada.

d) Subvencions en material o mitjançant l'autorització per a la utilització de locals, instal·lacions o mobiliari propietat del Comú.

Es farà efectiva en qualsevol moment de l'any, prèvia presentació i tramitació de les demandes.

Article 10
Control i seguiment

1. El Comú té la potestat, sempre que ho cregui convenient, i durant el temps que es prolonga la subvenció, de controlar les subvencions atorgades, i així podrà:

a) Verificar el grau de consecució dels objectius anunciats.

b) Comprovar que la subvenció rebuda està sent utilitzada per a la realització dels objectius o activitats fixats.

c) Revisar els comptes de l'entitat per la Intervenció Comunal o per una persona delegada del Departament de Finances, o mitjançant una empresa auditora designada pel Comú.

Article 11
Creació del registre d'Entitats i Associacions Culturals

1. Es crea el registre d'Entitats i Associacions Culturals, que centralitza totes les dades sobre la situació administrativa de les entitats, associacions i artistes en particular.

2. El Departament responsable de Cultura és l'únic habilitat per gestionar aquest Registre i ha de vetllar per adoptar totes les mesures necessàries per assegurar la protecció i el caràcter confidencial de les dades que s'hi continguin.

3. El contingut del Registre estarà format per:

a) Denominació/nom i cognoms

b) Domicili

c) Número de telèfon i correu electrònic

d) Registre d'inscripció del Govern

e) Còpia dels Estatuts

f) Còpia de l'acta de l'assemblea de designació dels càrrecs

g) Documentació econòmica

4. Els beneficiaris de les subvencions tenen dret a consultar el Registre d'Entitats i Associacions Culturals que els afecten.

Article 12
Publicitat de la subvenció

1. En rebre la subvenció, i si el Comú no ho indica d'una altra manera, els receptors de les ajudes queden obligats a fer constar, en qualsevol publicitat o comunicació pública, una referència a l'ajuda i col·laboració del Comú d'Encamp.

Article 13
Incompliments i irregularitats

1. En el cas d'incompliment de les normes establertes en aquest reglament o d'irregularitats administratives i comptables, se suspendrà el pagament de la subvenció, la qual podrà fins i tot ser revocada, i el Comú es reserva la possibilitat d'instar les accions legals, administratives, civils i penals que consideri oportunes, inclosa la reclamació de les parts satisfetes.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 1 de juliol del 2010

Miquel Alís Font
Cònsol major